

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

Sustitutivo del P. del S. 903, P. del S. 904 y P. del S. 1058

22 de junio de 2026

Presentado por la *Comisión de Innovación Reforma y Nombramientos*

LEY

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como la "Ley del Promotor de Espectáculos Públicos", así como el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida como la "Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra", a los fines de disponer expresamente que, ante la suspensión o cancelación de cualquier festividad, evento público, cultural, artístico, recreativo y/o turístico, el consumidor tendrá derecho al reembolso total de la suma pagada por concepto de boletos, cargos por servicio, manejo, procesamiento, "promoter fee" u otros costos asociados, dentro de un término no mayor de quince (15) días; establecer requisitos de notificación y divulgación de información relacionados con la suspensión, cancelación o modificación de eventos y las políticas de reembolso aplicables; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La industria de espectáculos y eventos constituye uno de los principales motores de la actividad cultural, recreativa y turística de Puerto Rico. Cada año, miles de residentes y visitantes participan de conciertos, festivales, eventos deportivos, actividades artísticas y otras experiencias de entretenimiento que enriquecen la vida cultural de la Isla y generan una importante aportación a su desarrollo económico. A su vez, estas actividades representan una inversión económica significativa para los consumidores, quienes

a

adquieren boletos confiando en que los servicios anunciados serán ofrecidos conforme a las condiciones divulgadas al momento de la compra.

Paralelamente, los avances tecnológicos han transformado la manera en que los consumidores adquieren boletos para este tipo de actividades. Los procesos de venta y distribución de entradas se realizan cada vez más mediante plataformas digitales que permiten un acceso más rápido y eficiente a la oferta de eventos disponibles. Esta evolución presenta oportunidades para continuar fortaleciendo la experiencia del consumidor y promover mayores niveles de transparencia en las transacciones relacionadas con la adquisición de boletos.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de que los consumidores cuenten con información clara, accesible y oportuna sobre los costos asociados a la compra de boletos, la disponibilidad de entradas, las políticas aplicables en caso de cancelación o suspensión de eventos y los mecanismos disponibles para ejercer sus derechos. Asimismo, resulta conveniente promover uniformidad en los procesos de divulgación de información y reembolso, de manera que tanto consumidores como promotores y proveedores de servicios cuenten con reglas claras que fomenten la confianza y la certeza jurídica. La Ley 182-1996, según enmendada, conocida como la "Ley del Promotor de Espectáculos Públicos", establece actualmente diversas obligaciones dirigidas a proteger a los consumidores que adquieren boletos para espectáculos públicos. No obstante, la experiencia acumulada durante los últimos años demuestra la conveniencia de fortalecer dichas disposiciones para garantizar una mayor transparencia en la venta y expendio de boletos, así como uniformidad en los procedimientos aplicables cuando un evento sea suspendido o cancelado.

Asimismo, cuando un evento no puede celebrarse según lo anunciado, resulta razonable que el consumidor tenga la garantía de recibir el reembolso correspondiente dentro de un término definido por ley. Establecer procesos claros y uniformes para estos casos fortalece la confianza del público en la industria de espectáculos, promueve



prácticas comerciales responsables y brinda mayor certeza tanto a los consumidores como a los promotores.

Mediante esta Ley se actualizan diversas disposiciones relacionadas con la venta y expendio de boletos para espectáculos públicos, se fortalecen los mecanismos de divulgación de información al consumidor y se reafirma el derecho al reembolso de las cantidades pagadas cuando un evento sea suspendido o cancelado. Con ello, se adelanta una política pública dirigida a promover la transparencia, la confianza del consumidor y el desarrollo responsable de una industria que constituye una importante fuente de actividad económica, cultural y turística para Puerto Rico.

Con esta medida, esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la protección efectiva de los consumidores, el fortalecimiento de la confianza en las transacciones comerciales y la promoción de prácticas que contribuyan al crecimiento y desarrollo continuo de la industria de espectáculos y eventos en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.—Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada,
2 conocida como la “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, para que lea como
3 sigue:

4 “En caso de suspensión o cancelación del evento artístico, ya sea por caso fortuito o
5 por cualquier otro motivo, el promotor estará en la obligación de reembolsar el
6 importe de los boletos a los consumidores, así como cualquier cargo adicional por concepto
7 de servicio, manejo, procesamiento, “promoter fee” u otro cargo relacionado con la adquisición
8 de estos, [que hayan adquirido los mismos] dentro de un período de 15 días siguientes
9 a la fecha de suspensión o cancelación.



1 Dentro del período de los quince (15) días, previamente mencionados, el promotor
2 proveerá al consumidor un mínimo de siete (7) días para que éste pueda solicitar el
3 reembolso. Deberán estar disponibles durante ocho (8) horas laborables incluyendo
4 sábado, de manera que facilite al consumidor la solicitud del reembolso sin que tenga
5 que ausentarse de su empleo.

6 Asimismo, vendrá obligado a dar avisos *o emitir notificaciones* por prensa, radio,
7 *sitios web, redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico* o televisión de la suspensión,
8 *cancelación o modificación de la fecha o el horario* del evento artístico *con un mínimo de*
9 *cuarenta y ocho (48) horas de antelación al evento, salvo en casos de fuerza mayor.*
10 Disponiéndose, que dará aviso durante horas razonables en los medios antes
11 señalados sobre las fechas, horarios y lugar donde se reembolsará el dinero. *Cuando el*
12 *consumidor haya proporcionado una dirección de correo electrónico durante el proceso de*
13 *compra, la notificación correspondiente deberá enviarse a dicha dirección.*

14 El promotor estará obligado, además de informar al público de manera clara, en
15 qué consistirá el espectáculo a presentarse. En caso de tratarse de un espectáculo
16 musical deberá informar al público la posibilidad de que el artista utilice pistas o que
17 realice un doblaje en una o más de sus interpretaciones.

18 Asimismo, *será responsable de garantizar que las políticas de reembolso aplicables en caso*
19 *de suspensión o cancelación del evento sean divulgadas al consumidor, así como cualquier otra*
20 *información cuya divulgación sea requerida por ley."*

21 Sección 2. —Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida
22 como la "Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra", para que lea como sigue:

1 “El documento acreditativo o recibo de compra de los establecimientos comerciales
2 que ofrezcan en venta, alquiler, permuta o traspaso de cualquier tipo de bienes o
3 servicios que estén en el comercio de las personas no podrá incluir la frase “cargo por
4 servicio”, su denominación en inglés o cualquier otro renglón que sea utilizado para
5 incluir cobros no optativos, no opcionales y que no hayan sido expresamente
6 autorizados por el consumidor, ni disposiciones sobre cobrar una cantidad de dinero
7 por concepto de cargos por servicios, cuando dichos servicios son inexistentes o no
8 susceptibles de ser corroborados por el consumidor al momento de percibir el servicio
9 o adquirir el bien. En relación a esto, no pueden gravarse con cargos adicionales
10 separados del precio los servicios básicos accesorios cuando dichos servicios son
11 necesarios y no operacionales que se ofrecen para que el consumidor reciba el bien o
12 servicio principal que se ofrece. Cualquier cargo complementario o accesorio al bien o
13 servicio principal objeto de una transacción comercial que no sea optativo u opcional
14 deberá estar desglosado, explicado y detallado de la misma forma y tipo junto al bien
15 o servicio principal objeto de la transacción comercial junto a su costo final para el
16 consumidor en todo documento acreditativo dirigido al consumidor o con intención
17 de persuadirle en su decisión de compra. Lo anterior, también será de aplicación a las
18 transacciones comerciales en páginas cibernéticas de venta en línea. Se prohíbe
19 expresamente el cobro del cargo por servicio en los establecimientos comerciales
20 dedicados a la venta de comida y/o bebidas alcohólicas, excepto cuando el servicio
21 prestado sea requerido por el cliente.



1 *En el caso de boletos o entradas para festividades o eventos públicos, culturales, artísticos,*
2 *recreativos y/o turísticos, el recibo de compra deberá indicar expresamente que, en caso de*
3 *suspensión o cancelación total del evento por caso fortuito o por cualquier otro motivo, el*
4 *consumidor tendrá derecho al reembolso íntegro de la totalidad de la suma pagada, incluyendo*
5 *el costo del boleto y cualquier cargo por servicio, manejo, procesamiento, "promoter fee" u otro*
6 *concepto relacionado, y deberá constar, además, el término de reembolso al consumidor, el cual*
7 *será de quince (15) días, según lo dispuesto en la Ley 182-1996, según enmendada, conocida*
8 *como "Ley del Promotor de Espectáculos Públicos".*

9 Sección 3. — Facultad del Departamento de Asuntos del Consumidor.

10 El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá la facultad para
11 fiscalizar, reglamentar e imponer las sanciones correspondientes por el
12 incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.

13 Sección 4. — Cláusula de Separabilidad.

14 Si cualquier artículo, inciso, párrafo, sección, cláusula o disposición de esta Ley
15 fuere declarada nula o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, dicha
16 determinación no afectará la validez de las restantes disposiciones de esta Ley.

17 Sección 5. — Vigencia.

18 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

